國中社會系列·公民

國二下 公民 練習題詳解

每題都附「陷阱」那一行，那才是這一題真正要學會的 · 最後一頁是自我診斷表

答案一覽

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	B	B	C	A	D	A	D	A	B
11	**12**	**13**	**14**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
C	D	憲法；法律；命令	罪刑法定；依法行政	A	B	C	D	A	B
23	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**33**	**34**
C	D	B	A	D	C	18；7	意思表示	B	A
35	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**
C	D	A	C	B	D	A	B	C	D
45	**46**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**54**	**55**	**56**
直系血親卑親屬；父母；配偶	二；戶政事務所	C	A	B	D	C	B	A	D
57	**58**	**59**	**60**	**61**	**62**	**65**	**66**	**67**	**68**
B	C	D	A	14；12；18	保護管束；感化教育	B	C	D	A
69	**70**	**71**	**72**	**73**	**74**	**75**	**76**	**77**	**78**
C	B	D	A	C	D	B	A	上級；行政法院	行政機關；法院
81	**82**	**83**	**84**	**85**	**86**	**87**	**88**	**89**	**90**
A	C	D	B	A	C	D	B	A	D
91	**92**	**93**	**94**						
C	B	檢察官；原告	調解委員會；法律扶助基金會						

逐題詳解

第1章 法律與法治

第 1 題 答案：C

- 位階由高到低：憲法 > 法律 > 命令
- 自治條例是地方法規，也不能牴觸憲法和法律

【錯】(B) 法律雖然要經立法院通過，但仍不能牴觸憲法

第 2 題 答案：B

- 法律由立法院三讀通過，送總統公布後施行
- (A) 行政機關訂的是命令；(D) 法院是適用法律、不是制定法律

【錯】(A) 行政院可以提出法律案，但通過的是立法院

第 3 題 答案：B

- 法律的名稱：法、律、條例、通則
- 乙 道路交通管理處罰條例（條例）、丁 民法（法）→ 法律
- 甲 是憲法；丙 細則、戊 辦法是命令

【錯】(A) 很多人看到「某某法施行細則」有個「法」字就當成法律，其實結尾是「細則」，屬於命令

第 4 題 答案：C

- 命令的名稱：規程、規則、細則、辦法、綱要、標準、準則
- 丙 施行細則、戊 獎助辦法 → 命令

【錯】(A) 條例常被誤認為命令，但條例是法律名稱之一

第 5 題 答案：A

- 規則是命令，位階低於法律
- 命令牴觸法律 → 命令無效

【錯】(D) 判斷效力看「位階」不看「新舊」

第 6 題 答案：D

- 法治：政府和人民都受法律約束，掌權者不能高於法律
- (A) 是人治；(B) 法治的重點正是限制政府；(C) 違反正當程序與罪刑法定

【錯】(B) 以為法治就是「用法律管人民」，忽略了法治最重要的是「管住政府」

第 7 題 答案：A

- 要求人民負擔義務（繳錢），應該有法律依據
- 政府沒有法律依據就限制人民權利 → 違反依法行政（法律保留）

【錯】(B) 罪刑法定是講「刑罰」，這題是行政機關要求繳費，不是判刑

第 8 題 答案：D

- 罪刑法定：行為時法律有明文規定，才能處罰
- 去年行為時沒有法律禁止 → 不能用今年的新法處罰

【錯】(C) 是否處罰看行為時有沒有法律規定，與本人是否承認無關

第 9 題 答案：A

- 私法：規範私人之間的關係，例如買賣、租屋、婚姻、繼承 → 民法
- 刑法、憲法、交通管理（行政法）都是規範國家與人民關係的公法

【錯】(B) 刑法處罰的雖然常是「傷害別人」的行為，但追訴處罰的是國家，所以屬於公法

第 10 題 答案：B

- 只有法律由國家依程序制定，並由國家強制執行
- (C) 是宗教規範的特色；(D) 法律要經法定程序

【錯】(A) 法律和其他規範的差別在「誰來處罰」，不是歷史長短

第 11 題 答案：C

- 法律是否牴觸憲法，由司法院大法官組成的憲法法庭審理
- 判決違憲的法律會失去效力

【錯】(A) 總統負責公布法律，但沒有權力宣告法律違憲

第 12 題 答案：D

- 地方自治法規也不能牴觸憲法、法律
- 牴觸法律 → 自治條例那部分無效

【錯】(A) 地方議會也是民選的，但地方法規的位階仍在法律之下

第 13 題 答案：憲法；法律；命令

- 憲法是根本大法；法律由立法院通過；命令由行政機關訂定

【錯】常把「法律」和「命令」寫反；記住命令是行政機關訂的，要聽法律的

第 14 題 答案：罪刑法定；依法行政

- 罪刑法定管「刑罰」：法律沒寫不能處罰
- 依法行政管「政府」：限制人民要有法律依據

【錯】兩者都在限制國家權力，但對象不同：一個管刑罰、一個管行政機關

第 15 題 答案：(1) 命令 (2) 依法行政（限制人民權利、要求負擔義務要有法律依據） (3) 牴觸法律的命令無效

- (1) 名稱是「辦法」→ 命令
- (2) 要求人民繳錢是增加義務，必須有法律依據 → 依法行政
- (3) 命令位階低於法律，牴觸法律 → 無效

【錯】(1) 看到是政府發布的就以為是法律；名稱是辨認的關鍵

第 16 題 答案：(1) 甲 > 乙 > 戊（憲法 > 法律 > 命令） (2) 立法院通過、總統公布 (3) 戊無效；命令的位階低於法律，不能牴觸法律

- (1) 甲 憲法、乙 條例（法律）、戊 辦法（命令）
- (2) 法律：立法院三讀、總統公布
- (3) 下位規範牴觸上位規範 → 下位無效

【錯】(2) 寫成「行政院通過」是常見錯誤，行政院只能提出法律案

第2章 民法與生活

第 17 題 答案：A

- 權利能力始於出生、終於死亡
- 剛出生的嬰兒就能擁有財產、接受遺產

【錯】(C) 18 歲是取得「完全行為能力」的年齡，不是權利能力

第 18 題 答案：B

- 未滿 7 歲 → 無行為能力
- 7 歲以上未滿 18 歲 → 限制行為能力；18 歲以上 → 完全行為能力

【錯】(D) 未滿 7 歲也有權利能力，只是沒有行為能力

第 19 題 答案：C

- 6 歲未滿 7 歲 → 無行為能力人
- 無行為能力人自己做的意思表示無效，要由法定代理人代為

【錯】(B)「效力未定、等父母承認」是限制行為能力人（7～未滿 18 歲）的規定

第 20 題 答案：D

- 13 歲 → 限制行為能力人
- 分期購買昂貴手機不是依年齡身分日常生活所必需
- 未得允許訂立的契約 → 效力未定，父母承認才有效、拒絕就無效

【錯】(A) 便宜的文具、早餐算日常所需；四萬元分期手機不算

第 21 題 答案：A

- 丙 15 歲用零用錢買早餐：日常生活所必需 → 有效
- 丁 19 歲已成年 → 完全行為能力，自己簽租約有效
- 甲 無效；乙 效力未定

【錯】(C) 乙的契約不是無效，但也還沒生效，要等父母承認

第 22 題 答案：B

- 民法自 2023 年起，成年年齡由 20 歲改為 18 歲

【錯】(C) 20 歲是舊規定；考題常用它當陷阱

第 23 題 答案：C

- 契約 = 要約 + 承諾，雙方意思表示一致就成立
- 大多數契約不限形式，口頭也成立；書面是為了方便證明

【錯】(A) 寫契約書是「證明」用的好習慣，不是大多數契約成立的條件

第 24 題 答案：D

- 契約自由有界線：違反法律強制禁止規定、或違背公共秩序善良風俗 → 無效
- 幫人打架是違法行為 → 契約無效

【錯】(A) 同學之間的小買賣也是契約，只要內容合法、雙方同意就有效

第 25 題 答案：B

- 騎車看手機是沒盡到注意義務 → 過失
- 因故意或過失不法侵害他人權利 → 侵權行為，要負損害賠償責任

【錯】(A) 侵權行為包含「過失」，不只有故意

第 26 題 答案：A

- 打破玻璃侵害鄰居的財產權 → 侵權行為
- 未成年人侵權，行為時有識別能力 → 和法定代理人連帶賠償

【錯】(B)「未滿 14 歲不罰」是刑法的規定，民事賠償責任另外算

第 27 題 答案：D

- 14 歲 → 限制行為能力人
- 單純接受贈與、沒有負擔 → 純獲法律上利益 → 可以自己做，有效

【錯】(C) 不是所有限制行為能力人的行為都效力未定，「純得好處」和「日常生活所需」是例外

第 28 題 答案：C

- 故意傷害他人身體：刑法上可能成立傷害罪（刑事責任）
- 民法上是侵權行為，要負損害賠償（民事責任）
- 兩種責任各自處理，可以同時存在

【錯】(A) 賠償和解可能影響告訴或量刑，但「民事賠錢」和「刑事責任」是兩件不同的事

第 29 題 答案：18；7

- 成年 18 歲（2023 年起）
- 未滿 7 歲無行為能力；7～未滿 18 歲限制行為能力

【錯】寫成「20」是舊制，現在的成年年齡是 18 歲

第 30 題 答案：意思表示

- 要約：提出條件；承諾：同意條件
- 雙方意思表示一致 → 契約成立

【錯】不是「簽名一致」或「寫成書面」，大多數契約口頭也能成立

第 31 題 答案：(1) 甲 無行為能力；乙 限制行為能力；丁 完全行為能力 (2) 經法定代理人（父母）承認才生效 (3) 請求丁依約履行（付租金），或請求損害賠償

- (1) 6 歲 → 無；13 歲 → 限制；19 歲 → 完全
- (2) 限制行為能力人未得允許的契約 → 效力未定，承認後生效
- (3) 丁違約 → 債務不履行，房東可請求履行或賠償

【錯】(2) 寫「無效」是最常見的錯，正確是「效力未定」

第 32 題 答案：(1) 過失 (2) 侵權行為；要負損害賠償責任（醫藥費，也可能有精神慰撫金） (3) 小傑和他的父母（法定代理人），兩者連帶負責

- (1) 沒有想傷人，但沒盡注意義務 → 過失
- (2) 雙方原本沒有約定，因過失侵害身體權 → 侵權行為
- (3) 未成年人有識別能力而侵權 → 與法定代理人連帶賠償

【錯】(2) 雙方之前沒有約定，所以不是違約；先問「有沒有約定」就不會錯

第3章 家庭與身分的法律

第 33 題 答案：B

- 2023 年起，民法規定男女都要滿 18 歲才能結婚
- 同時成年年齡也是 18 歲

【錯】(A) 男 18、女 16 是舊規定，已經修正為男女一致

第 34 題 答案：A

- 結婚要有書面、二人以上證人簽名，並向戶政事務所辦理結婚登記
- 喜宴、婚紗是習俗，不是法律要件

【錯】(B) 辦了喜宴卻沒去登記，婚姻在法律上並沒有成立

第 35 題 答案：C

- 子女姓氏由父母於出生登記前書面約定，從父姓或母姓
- 約定不成時，由戶政事務所抽籤決定

【錯】(A)「一定跟爸爸姓」是傳統習俗觀念，不是法律規定

第 36 題 答案：D

- 直系血親互相負扶養義務
- 父母養育子女；子女成年後，父母需要時也要扶養父母

【錯】(B) 扶養是「互相」的，不是只有父母養子女

第 37 題 答案：A

- 未成年人沒有父母、或父母都不能行使親權 → 應設置監護人
- 監護人負責保護教養、管理財產

【錯】(C) 老師、學校不會自動成為法定代理人，監護人要依法律產生

第 38 題 答案：C

- 離婚後未成年子女的親權由父母協議；協議不成由法院決定
- 法院以子女的最佳利益為最主要考量（意願、照顧能力、親子關係等）

【錯】(A) 經濟能力只是考量因素之一，不是唯一標準

第 39 題 答案：B

- 家庭暴力不是家務事，可以撥 113 保護專線求助
- 法院可以核發保護令，禁止加害人接近或騷擾

【錯】(A)「家醜不可外揚」是錯誤觀念，家暴受害者有權利求助

第 40 題 答案：D

- 配偶王太太一定是繼承人
- 第 1 順序直系血親卑親屬：兒子、女兒都在 → 由他們和配偶繼承
- 第 1 順序有人，第 2 順序母親、第 3 順序弟弟都沒有繼承權

【錯】(B) 以為所有親人都能分；繼承只看「配偶 + 最前面且有人的順序」

第 41 題 答案：A

- 配偶一定繼承
- 沒有第 1 順序 → 往下找第 2 順序：父母；父親已過世，母親還在 → 母親繼承
- 第 2 順序有人，第 3 順序弟弟沒有份

【錯】(C) 父母和兄弟姊妹不同順序，不會一起繼承

第 42 題 答案：B

- 拋棄繼承：知悉得為繼承時起 3 個月內，以書面向法院為之
- 就算不拋棄，繼承人也只以所得遺產為限還債

【錯】(A) 口頭宣布沒有法律效果，要書面向法院表示

第 43 題 答案：C

- 民法規定未滿 16 歲的人不能立遺囑
- 這和父母同不同意無關

【錯】(B) 遺囑年齡是固定的界線，不能靠父母同意補足

第 44 題 答案：D

- 繼承包括財產上的權利和義務（含債務）
- 現行民法：繼承人以因繼承所得的遺產為限，負清償責任

【錯】(B) 不是完全不用還，遺產要先拿來還債

第 45 題 答案：直系血親卑親屬；父母；配偶

- 順序：直系血親卑親屬 → 父母 → 兄弟姊妹 → 祖父母
- 配偶和有人的那個順序一起繼承

【錯】把「父母」寫成第 1 順序是最常見的錯

第 46 題 答案：二；戶政事務所

- 結婚三個形式要件：書面、二人以上證人簽名、向戶政事務所登記

【錯】寫「法院」是錯的；結婚登記是到戶政事務所

第 47 題 答案：(1) 王太太、兒子、女兒 (2) 沒有；弟弟是第 3 順序，第 1 順序（子女）有人，後面的順序就沒有繼承權 (3) 不對；子女不分性別、已婚未婚，繼承權都相同

- (1) 配偶 + 第 1 順序（兒子、女兒）
- (2) 前面的順序有人，後面的順序就沒有份
- (3) 民法規定子女平等繼承；傳統觀念和法律衝突要以法律為準

【錯】(3)「出嫁的女兒不分家產」是舊觀念，不是法律

第 48 題 答案：(1) 不用；繼承人以繼承所得的遺產為限負清償責任 (2) 知道自己是繼承人起 3 個月內，以書面向法院表示拋棄繼承 (3) 不行；遺囑不能侵害法律保留給繼承人的特留分

- (1) 概括繼承、以遺產為限負責
- (2) 拋棄繼承：3 個月內、書面、向法院
- (3) 遺囑自由有界線：不能侵害特留分

【錯】(3) 以為「遺囑寫了就一定照做」；遺囑也要遵守特留分的規定

第4章 刑法與犯罪

第 49 題 答案：C

- 刑法：未滿 14 歲人之行為，不罰
- 14 歲以上未滿 18 歲，得減輕其刑

【錯】(A) 7 歲是民法行為能力的界線；(B) 12 歲是少年事件處理法的起點

第 50 題 答案：A

- 14 歲以上未滿 18 歲 → 得減輕其刑
- 「得」減輕是法院可以視情況減輕，不是一定減輕

【錯】(B) 不罰只適用未滿 14 歲

第 51 題 答案：B

- 面對現在不法的侵害（持刀搶劫），為防衛自己權利而推開歹徒
- 防衛行為沒有過當 → 正當防衛，不罰

【錯】(D) 先判斷行為是否違法；正當防衛連犯罪都不成立

第 52 題 答案：D

- 過失行為要法律有特別規定才處罰；刑法沒有處罰過失毀損
- 民法上因過失侵害他人財產 → 侵權行為，要賠償

【錯】(B) 刑法不罰不等於沒有責任，民事賠償仍要負

第 53 題 答案：C

- 主刑：死刑、無期徒刑、有期徒刑、拘役、罰金
- 褫奪公權是從刑

【錯】(B) 罰金雖然是付錢，但它是主刑之一，和行政罰的罰鍰不同

第 54 題 答案：B

- 罰金是刑罰（主刑），由法院判決
- 罰鍰、吊扣駕照、勒令停業是行政機關做的行政罰

【錯】(A) 罰「鍰」和罰「金」只差一個字；記法：鍰找行政機關、金找法院

第 55 題 答案：A

- 告訴乃論之罪：須有告訴權人提出告訴，才能追訴
- 雙方和解後，被害人可在法定期間內撤回告訴

【錯】(C) 告訴乃論仍然是刑事案件，只是要被害人「告」才會追訴

第 56 題 答案：D

- 11 歲未滿 14 歲 → 刑法不罰
- 未滿 12 歲 → 不適用少年事件處理法，改由教育、社福單位輔導
- 超商仍可向甲的父母請求民事賠償

【錯】(A) 少年事件處理法的少年是 12 歲以上，11 歲不在範圍內

第 57 題 答案：B

- 13 歲：刑法不罰（未滿 14 歲）
- 但已滿 12 歲，觸犯刑罰法律 → 少年法院處理少年保護事件
- 未滿 14 歲不可以移送檢察官

【錯】(C)「刑法不罰」不等於沒事，還有少年事件程序和民事賠償

第 58 題 答案：C

- 19 歲已滿 18 歲 → 不適用少年事件處理法
- 竊盜是非告訴乃論之罪，檢察官依法偵查起訴

【錯】(B) 減輕其刑的年齡是 14～未滿 18 歲，不是未滿 20 歲

第 59 題 答案：D

- 保護處分：訓誡、保護管束、安置輔導、感化教育
- 有期徒刑是刑法的主刑

【錯】(C) 安置輔導聽起來陌生，但它是保護處分；有期徒刑才是刑罰

第 60 題 答案：A

- 少年事件調查、審理不公開
- 媒體不得報導足以知悉少年身分的資訊，以保護少年重新開始

【錯】(B)「殺雞儆猴」的想法和少年事件處理法「保護、教育」的精神相反

第 61 題 答案：14；12；18

- 刑事責任年齡：14 歲
- 少年事件處理法：12 歲以上未滿 18 歲

【錯】三個數字最容易混：12 少年事件、14 刑責、18 成年

第 62 題 答案：保護管束；感化教育

- 訓誡（可加假日生活輔導）→ 保護管束（可加勞動服務）→ 安置輔導 → 感化教育

【錯】把「感化教育」寫成「有期徒刑」，那是刑罰不是保護處分

第 63 題 答案：(1) 乙、丙 (2) 移送檢察官偵查起訴，以少年刑事案件處理（也可以裁定保護處分） (3) 向甲的父母（法定代理人）請求；依民法（侵權行為的損害賠償）

- (1) 12 歲以上未滿 18 歲：乙 13 歲、丙 16 歲
- (2) 犯罪時 14 歲以上且情節重大 → 可移送檢察官
- (3) 未成年人侵權，由法定代理人負民事賠償責任

【錯】(1) 甲 11 歲未滿 12 歲、丁 19 歲已成年，都不適用少年事件處理法

第 64 題 答案：(1) 不成立；喝醉是自己故意或過失造成的，不能用精神狀態主張不罰或減輕 (2) 依法向警察或檢察官提出告訴 (3) 請求損害賠償（醫藥費、精神慰撫金等）

- (1) 刑法規定：自己故意或過失招致的精神狀態，不適用不罰或減輕
- (2) 告訴乃論：被害人提出告訴才追訴
- (3) 傷害身體是侵權行為 → 民事賠償

【錯】(1) 常以為「喝醉」可以免責；法律剛好相反，自己喝醉要自己負責

第5章 行政法與生活

第 65 題 答案：B

- 行政法沒有單一法典，是很多法律的總稱
- 規範行政機關職權與政府和人民的關係 → 公法

【錯】(A) 民法、刑法有法典，但「行政法」沒有，這點常考

第 66 題 答案：C

- 機車駕照要滿 18 歲才能報考
- 未滿 18 歲騎機車屬於無照駕駛，會被處罰

【錯】(B) 有些國家 16 歲可考機車駕照，但在臺灣是 18 歲

第 67 題 答案：D

- 菸害防制法修正後，禁止吸菸的年齡提高到未滿 20 歲
- 民法成年是 18 歲，兩者不同

【錯】(C) 18 歲是民法成年、考機車駕照的年齡；吸菸的限制是 20 歲

第 68 題 答案：A

- 網路購物屬於通訊交易，收到商品後 7 天內可以解除契約，不必說明理由
- 例外：容易腐壞、量身訂做等商品

【錯】(C) 7 天猶豫期不需要商品有瑕疵，「不喜歡」也可以

第 69 題 答案：C

- 甲 環保局開罰鍰、乙 衛生局處罰餐廳 → 行政機關的行政罰
- 丙 法院判徒刑 → 刑罰；丁 調解 → 訴訟外的紛爭解決

【錯】(A) 丙雖然也是「處罰」，但由法院判決的是刑罰

第 70 題 答案：B

- 有期徒刑是刑法的主刑
- 由法院依刑事程序判決 → 刑事責任

【錯】(A) 被處罰不一定是行政罰；要看處罰的是法院還是行政機關

第 71 題 答案：D

- 罰鍰、吊扣駕照、停止營業都是行政罰
- 拘役是刑法的主刑，只有法院可以判

【錯】(A) 罰鍰是行政罰，罰金才是刑罰

第 72 題 答案：A

- 行政罰法：未滿 14 歲人之行為，不予處罰
- 14 歲以上未滿 18 歲，得減輕處罰

【錯】(D) 亂丟垃圾是違反行政法，不是觸犯刑罰法律，和少年法院無關

第 73 題 答案：C

- 訴願向原處分機關的上級機關提起
- 縣環保局的上級機關是縣政府

【錯】(B) 訴願是向行政機關提出，不是向法院；法院是行政訴訟的階段

第 74 題 答案：D

- 訴願：行政處分達到或公告期滿的隔天起 30 日內提起

【錯】(C) 3 個月是「拋棄繼承」的期限，不要和訴願混在一起

第 75 題 答案：B

- 不服訴願決定 → 向行政法院提起行政訴訟
- 行政訴訟由法官審判，處理人民與政府之間的爭議

【錯】(A) 人民和政府之間的處分爭議，是行政法院管，不是民事庭

第 76 題 答案：A

- 公共設施設置或管理有欠缺，造成人民生命、身體、財產受損 → 國家賠償
- 先以書面向賠償義務機關請求；協議不成再向法院提起訴訟

【錯】(B) 訴願是不服「行政處分」；這題是公共設施沒管好造成損害

第 77 題 答案：上級；行政法院

- 行政救濟：行政處分 → 訴願（上級機關）→ 行政訴訟（行政法院）

【錯】把行政訴訟寫成「地方法院民事庭」是常見錯誤

第 78 題 答案：行政機關；法院

- 罰鍰：行政機關依行政法處罰
- 罰金：法院依刑法判決

【錯】兩個詞只差一個字，記法：鍰找行政機關、金找法院

第 79 題 答案：(1) 環保局；罰鍰 (2) 訴願；處分書送達隔天起 30 日內 (3) 調解是雙方在調解委員協調下自願達成協議，不是由法官判決；判決是法院依法裁判

- (1) 罰鍰由行政機關處罰
- (2) 不服行政處分 → 30 日內向上級機關提起訴願
- (3) 調解靠雙方同意；判決由法院做出，有強制力

【錯】(2) 第一步不是直接上法院，大多數案件要先訴願

第 80 題 答案：(1) 限制或禁止行為的處分 (2) 宜蘭縣政府（衛生局的上級機關） (3) 向行政法院提起行政訴訟

- (1) 限制一段時間不能營業 → 限制或禁止行為的處分
- (2) 訴願向原處分機關的上級機關：縣衛生局 → 縣政府
- (3) 不服訴願決定 → 行政訴訟

【錯】(2) 答「羅東鎮公所」是錯的；處分的是縣衛生局，上級是縣政府

第6章 權利救濟與訴訟

第 81 題 答案：A

- 房東和房客之間的租賃契約糾紛 → 私人之間的權利義務
- → 民事訴訟

【錯】(B) 押金不退讓人很生氣，但它是契約糾紛，不是犯罪

第 82 題 答案：C

- 偷竊是觸犯刑法的竊盜罪
- 由檢察官偵查起訴 → 刑事訴訟

【錯】(D) 竊盜是非告訴乃論之罪，不能靠調解讓刑事案件結束

第 83 題 答案：D

- 人民與行政機關之間的爭議，訴願後仍不服
- → 向行政法院提起行政訴訟

【錯】(A) 商家雖然是私人，但對方是縣政府、爭的是處分，所以是行政訴訟

第 84 題 答案：B

- 檢察官負責偵查，決定起訴或不起訴
- 法官負責審判；律師可以替被告辯護

【錯】(A) 法官「審判」、檢察官「起訴」，角色不同

第 85 題 答案：A

- 被告在判決有罪確定前，推定為無罪
- 起訴只是檢察官認為有犯罪嫌疑，不代表有罪

【錯】(B) 罪刑法定是講「法律沒規定不能罰」，這題是「被起訴不等於有罪」

第 86 題 答案：C

- 普通法院三級：地方法院、高等法院、最高法院
- 不服判決可依法上訴到上一級

【錯】(A) 題目問「由低到高」，最高法院是最後一級

第 87 題 答案：D

- 鄰居糾紛是民事事件，可以調解
- 鄉鎮市公所設有調解委員會，調解不收費

【錯】(B) 圍牆糾紛不是犯罪，不需要找檢察官

第 88 題 答案：B

- 可以調解：民事事件、告訴乃論的刑事事件
- 殺人是非告訴乃論之罪，國家一定要追訴

【錯】(D) 普通傷害是告訴乃論，可以調解；不要看到「刑事」就全部排除

第 89 題 答案：A

- 調解書經法院核定後，民事調解和確定判決有相同效力
- 當事人不能再就同一件事起訴或提出告訴

【錯】(B) 調解不是隨便講講，經法院核定後具有法律效力

第 90 題 答案：D

- 法律扶助基金會協助經濟弱勢的人
- 提供法律諮詢、訴訟代理、辯護等

【錯】(A) 消費者服務中心處理消費糾紛，不提供訴訟律師

第 91 題 答案：C

- 和解：雙方互相讓步，終止爭執的約定
- 可以在訴訟外，也可以在打官司過程中於法院和解

【錯】(B) 到鄉鎮市公所由調解委員協調的是「調解」；和解是雙方自己談

第 92 題 答案：B

- 過失傷害 → 刑事責任（告訴乃論）
- 侵權行為 → 民事賠償；也可以在刑事程序中附帶提起民事訴訟

【錯】(C) 過失傷害刑法有處罰，民事上過失也要賠

第 93 題 答案：檢察官；原告

- 刑事：檢察官起訴被告
- 民事：原告起訴被告

【錯】刑事訴訟的被害人通常不叫「原告」（自訴時稱自訴人）

第 94 題 答案：調解委員會；法律扶助基金會

- 鄉鎮市調解委員會：調解民事與告訴乃論刑事事件
- 法律扶助基金會：提供法律諮詢、訴訟代理、辯護

【錯】把調解委員會寫成「法院」：法院也有調解，但鄉鎮市公所設的是調解委員會

第 95 題 答案：(1) 甲 民事；乙 刑事；丙 行政；丁 民事 (2) 和解（雙方自己談）或調解（例如到鄉鎮市調解委員會） (3) 普通法院（地方法院）的刑事庭

- (1) 甲 租屋押金、丁 修車費 → 私人糾紛；乙 偷竊 → 犯罪；丙 不服罰鍰 → 人民對政府
- (2) 訴訟外的解決方式：和解、調解
- (3) 刑事案件由普通法院刑事庭審理

【錯】(1) 丁是兩車擦撞，只有財物損失、沒有人受傷，所以只是民事賠償爭議

第 96 題 答案：(1) 刑事責任（過失傷害）與民事責任（損害賠償） (2) 羅東鎮公所的調解委員會（鄉鎮市調解委員會） (3) 法律扶助基金會

- (1) 過失傷害有刑事責任；侵權行為有民事賠償
- (2) 鄉鎮市調解委員會免費調解，民事與告訴乃論的刑事事件都可以
- (3) 經濟弱勢可申請法律扶助

【錯】(2) 過失傷害是告訴乃論，可以調解；調解成立並經法院核定後，同一件事不能再告

對完答案後，花 1 分鐘填這一頁

考前自我診斷表

看自己錯在哪個觀念，考前就知道該補哪裡 · 請帶回家給家長看

怎麼填

- ①對照下表，數一數每個觀念你錯了幾題，寫在「錯幾題」（同一題出現在兩個觀念時，兩格都要算）
- ② 圈燈號：錯 0 題圈**綠**（穩了）、錯 1 題圈**黃**（看一次陷阱提醒）、錯 2 題以上圈**紅**（回去重讀該單元並重做例題）
- ③ 紅燈的觀念，考前一定要回講義把那一段重看一次

觀念	題號	錯幾題	燈號（圈一個）	回去看哪裡
法律的意義與公法私法	9、10		綠 黃 紅	第1章 講義 1-1 法律是什麼 + 公法與私法
法律位階與名稱	1、2、3、4、13、16		綠 黃 紅	第1章 講義 1-1 位階金字塔與名稱表
位階的效力規則	5、11、12、15、16		綠 黃 紅	第1章 講義 1-1 位階的規則
法治與人治	6		綠 黃 紅	第1章 講義 1-2 人治與法治
依法行政與罪刑法定	7、8、14、15		綠 黃 紅	第1章 講義 1-2 法治原則比較表
權利能力	17		綠 黃 紅	第2章 講義 2-1 權利能力
行為能力的年齡分級	18、19、22、29、31		綠 黃 紅	第2章 講義 2-1 年齡軸與分級表
限制行為能力的契約效力	20、21、27、31		綠 黃 紅	第2章 講義 2-1 分級表（例外：日常所需、純獲利益）
契約的成立與無效	23、24、30、31		綠 黃 紅	第2章 講義 2-2 契約
侵權行為與損害賠償	25、26、28、32		綠 黃 紅	第2章 講義 2-2 侵權行為 + 契約 / 侵權比較表
結婚的要件與夫妻關係	33、34、46		綠 黃 紅	第3章 講義 3-1 結婚 + 夫妻之間

親子關係與子女姓氏	35、38		綠 黃 紅	第3章 講義 3-1 親子與扶養表
扶養、監護與家暴保護	36、37、39		綠 黃 紅	第3章 講義 3-1 扶養、監護＋家庭暴力的保護
法定繼承人的順序	40、41、45、47		綠 黃 紅	第3章 講義 3-2 繼承順序圖與表
繼承債務、拋棄繼承與遺囑	42、43、44、48		綠 黃 紅	第3章 講義 3-2 繼承的基本概念＋遺囑
犯罪成立與阻卻違法	51、52、64		綠 黃 紅	第4章 講義 4-1 犯罪要成立，三關都要過
刑事責任年齡	49、50、58、61		綠 黃 紅	第4章 講義 4-1 年齡圖與責任表
刑罰種類與罰金、罰鍰	53、54		綠 黃 紅	第4章 講義 4-1 刑罰的種類
告訴乃論	55、64		綠 黃 紅	第4章 講義 4-1 告訴乃論比較表
少年事件的適用與處理	56、57、60、63		綠 黃 紅	第4章 講義 4-2 少年事件處理法＋流程圖
保護處分	59、62、63		綠 黃 紅	第4章 講義 4-2 保護事件 / 刑事案件比較表
行政法的意義與生活法規	65、66、67		綠 黃 紅	第5章 講義 5-1 什麼是行政法＋生活法規表
消費者保護	68		綠 黃 紅	第5章 講義 5-1 消費者的權利
行政罰與刑罰的區分	69、70、71、78、79		綠 黃 紅	第5章 講義 5-2 行政罰 vs. 刑罰圖＋種類表
行政罰的責任年齡與種類	72、80		綠 黃 紅	第5章 講義 5-2 行政罰的重要規則
訴願與行政訴訟	73、74、75、77、79、80		綠 黃 紅	第5章 講義 5-2 行政救濟流程與比較表
國家賠償與其他管道	76		綠 黃 紅	第5章 講義 5-2 其他和政府有關的救濟管道

三種訴訟的判斷	81、82、83、92、95		綠 黃 紅	第6章 講義 6-1 三種訴訟比較圖與表
刑事程序與人權保障	84、85、93		綠 黃 紅	第6章 講義 6-1 刑事程序保障人權
法院的審級	86、95		綠 黃 紅	第6章 講義 6-1 法院與審級
和解與調解	87、88、89、91、94、96		綠 黃 紅	第6章 講義 6-2 和解 / 調解 / 訴訟比較表 + 鄉鎮市調解委員會
法律扶助	90、94、96		綠 黃 紅	第6章 講義 6-2 法律扶助

給家長

- 圈**紅燈**的觀念，就是孩子考前最該補的地方，請提醒孩子回去看講義對應的段落
- 全部都是綠燈？請孩子把模擬試卷再計時寫一次，練的是速度與細心
- 紅燈太多、不知道從哪裡開始，歡迎帶著這張表來教室問老師

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/social（不用註冊，直接下載）